

1500193-37.2021.8.26.0605

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciano Correa Ortega

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... na qual a vítima comunicou um roubo em que o acusado roubou um celular e dezessete reais utilizando ameaça de agressão com um caibro, a vítima apresentava uma lesão na altura do olho, o acusado foi encontrado e, indagado, inicialmente negou o crime, com o acusado foram encontrados uma faca na cintura e dois reais, a testemunha afirmou que não conhecia o acusado de ocorrências ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

2ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500193-37.2021.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500193-37.2021.8.26.0605

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166236/2021 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 18597356 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 405/21/109 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2166236 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE DE BARROS DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Correa Ortega

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou ANDRÉ BARROS DE LIMA como incurso nas penas do artigo 157, caput, e 129, caput, ambos, do Código Penal, porque, segundo a denúncia: a) no dia 19 de julho de 2021, na parte da tarde, na praça Melhor Idade, situada próxima ao Novo Supermercado Proença nesta cidade e comarca de Pereira Barreto, o réu, vulgo "Tatu", qualificado às fls 6, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um telefone celular Samsung Galaxy A10, cor azul, avaliado em R\$1009,00 (mil e nove reais) e R\$17,00 (dezessete reais) pertencentes a Pierri dos Reis Carvalho; b) no dia 19 de julho de 2021, na parte da tarde e

posteriormente ao fato anterior, na Rua Pará, nº 1265, nesta cidade e comarca de Pereira Barreto, o réu, vulgo "Tatu", ofendeu a integridade corporal de Pierri dos Reis Carvalho, causando-lhe as lesões descritas no atestado médico de fls 48 [fls 156/159].

A denúncia foi recebida em 02 de julho de 2021 [fls. 160/162].

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação [fls. 199/200].

Confirmou-se o recebimento da denúncia, diante da inocorrência das hipóteses elencadas no artigo 397 do Código de Processo Penal [fl. 202/203].

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas interrogando-se, em seguida, os acusados.

As partes apresentaram alegações finais por meio de memoriais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14). Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Não há nulidades a sanar.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante [fls 1 boletim de ocorrência [fls 37/39], documento de fls 48 e pela prova oral colhida.

A autoria ficou comprovada pela prova oral colhida em juízo.

Fernando Augusto Toledo Gardim, policial militar asseverou que, na data dos fatos, atendeu a uma ocorrência na qual a vítima afirmou que o acusado, conhecido por "Tatu", teria roubado seu celular e dezessete reais em dinheiro, para tanto o acusado teria utilizado de ameaça de agressão, a vítima afirmou que teria ido atrás do acusado para recuperar o aparelho, mas foi agredido pelo acusado, a testemunha diligenciou até a residência e encontrou o acusado, o acusado negou que tenha roubado o aparelho celular. Com o acusado, foram encontrados uma faca e dois reais, a testemunha afirmou que a vítima não apresentou nota fiscal do aparelho celular aos policiais, apenas uma caixa do aparelho celular.

Anderson Henrique Boaretti relatou que, na data dos fatos, atendeu a uma ocorrência na qual a vítima comunicou um roubo em que o acusado roubou um celular e dezessete reais utilizando ameaça de agressão com um caibro, a vítima apresentava uma lesão na altura do olho, o acusado foi encontrado e, indagado, inicialmente negou o crime, com o acusado foram encontrados uma faca na cintura e dois reais, a testemunha afirmou que não conhecia o acusado de ocorrências anteriores.

As palavras da vítima na fase policial foram firmes, e devem ser consideradas.

Nestes moldes:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação do regime inicial semiaberto – Impossibilidade – Autoria, dolo e materialidade nitidamente demonstrados – Vítima que descreveu o episódio com segurança e riqueza de detalhes, tendo as suas palavras sido corroboradas pelo restante do conjunto probatório reunido nos autos – Depoimentos dos agentes das corporações de segurança que são válidos e se revestem de fé-pública – Não demonstração de que esses agentes tivessem motivos para incriminar falsamente o apelante – Quadro probatório suficiente para ensejar a condenação, não tendo sido infirmado por nenhuma contraprova produzida pela defesa – Penas que não comportam alteração, porquanto fixadas mediante boa ponderação dos critérios legais em vigor – Regime fechado que

era o único compatível com a gravidade concreta da conduta (roubo praticado em concurso de agentes contra vítima que estava acompanhada de seu neto de apenas 12 anos de idade) – Recurso desprovido (TJSP; Apelação Criminal 1511868-40.2020.8.26.0602; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2021; Data de Registro: 10/12/2021)

A esposa da vítima apresentou nota fiscal do aparelho (fls 51 e seguintes). Aliás, foi a companheira que foi declarante no óbito da vítima (fls 266).

O policial Anderson, ao atender a ocorrência, relatou que a vítima apresentava uma lesão nos olhos. E, de fato, o laudo médico assim atestou (fls 48).

Por seu turno, o réu deixou de apresentar sua versão em audiência, de maneira que restam firmes os relatos colhidos na fase policial, da vítima, e em juízo, dos agentes policiais.

Assim, de rigor a condenação do réu.

DOSIMETRIA

ROUBO

Primeira fase

Sopesadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), o réu possui maus antecedentes. Elevo a pena em 1/6, o que resulta em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase

Fixada a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo. O réu é reincidente. Agravado a pena em 1/6, a resultar em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Terceira fase

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, nada a considerar.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial FECHADO.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, ou mesmo a concessão do sursis penal.

LESÃO CORPORAL

Primeira fase

Sopesadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), o réu possui maus antecedentes. Elevo a pena em 1/6, o que resulta em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Segunda fase

Fixada a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo. O réu é reincidente. Agravado a pena em 1/6, a resultar em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Terceira fase

Na terceira fase da dosimetria penal, nada a considerar.

O regime inicial de cumprimento, para a lesão, será o semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, ou mesmo a concessão do sursis- penal.

Por fim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos materiais causados à vítima, ante a total ausência de elementos concretos para aferição do efetivo prejuízo. É na esfera cível que a questão pode, eventualmente, ser vertida e debatida.

Conforme insculpido no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Não obstante, tal quantia depende de pedido certo e líquido por parte da vítima, não bastando a alusão genérica a “indenização”.

Neste sentido, assevera GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustenta-los. A partir daí, deve-se

proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado 14ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, p. 821).

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para o fim de CONDENAR ANDRE DE BARROS LIMA qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 157, caput, e 129, caput, ambos do Código Penal a:

(1) pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e

(2) pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto;

(3) pena de multa de 12 (doze) dias-multa, no valor correspondente a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado monetariamente pelos índices legais quando da execução.

Poderá recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea “a” da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, eventual gratuidade processual

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral dos apenados para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) intimem-se os condenados para, no prazo de 10 (dez) dias, pagarem as multas (art. 50, caput do CP).

Pereira Barreto, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA